Выкуп самокатов

1. Договор аренды № 20/01-2022 от 20.01.2022 года

	количество	выкупная цена	платежи	комментарии
	100 B1-D	400 RUB	14.10.2022 года оплата 50 RUB (ПП) *Этот платеж - оплата выкупной стоимости*	
		ИТОГО:	350 RUB задолженности ИП перед СС	Самокаты не выкуплены. Срок аренды истек.

2. Договор аренды № 03/03-2022 от 03.03.2022 года

	количество	выкупная цена	платежи	комментарии
	50 B1-D	1 894 705 RUB	20.05.2022 года оплата 41 996 RUB (ПП) 25.05.2022 года оплата 41 996 RUB (ПП) 08.06.2022 года оплата 41 996 RUB (ПП)	

3. ДС № 1 от 25.07.2022 года к Договору аренды № 03/03-2022 от 03.03.2022 года

959 335 RUB	28.07.2022 года оплата 131 238 RUB (ПП) 04.08.2022 года оплата 131 238 RUB (ПП) 11.08.2022 года оплата 131 238 RUB (ПП) 18.08.2022 года оплата 99 741 RUB (ПП) 31.08.2022 года оплата 68 700 RUB (ПП)	
ИТОГО:	723 076 RUB - внесенные арендные платежи 236 259 RUB задолженность ИП перед СС	Самокаты не выкуплены. Срок аренды истек.

Расчет требований в рамках договоров аренды

1. Договор аренды № 20/01-2022 от 20.01.2022 года

требование	обоснование	расчет
взыскание неосновательно сбереженной арендной платы	Цена аренды 400 RUB, которая не была заплачена. Пунктом 6.2 договора аренды предусмотрено, что выкупная цена составляет 50 RUB. Даже если опустить вопрос о том, что само по себе спорно то, что можно выкупить самокаты за 50 RUB, не заплатив остальную часть аренды, процедурный порядок выкупа не соблюден. Пунктом 6.1 Договора установлено, что право выкупа возникает не ранее 01.11.2022 года, тогда как выкупная цена была внесена 14.10.2022 года. Самокаты не выкуплены.	За аренду 50 самокатов B1-D по договору аренды 03/03-22 ИП заплатил 723 076 RUB за 7 месяцев использования. То есть в среднем это 723 076 / 7 = 103 296 RUB. По договору аренды 20/01-2022 самокатов было 100, то есть в два раза больше. Соответственно, 103 296 x 2 = 206 592 RUB Срок аренды завершился 01.11.2022 года. Период неправомерного пользования составляет 17 месяцев. Соответственно, 206 592 x 17 = 3 512 064 RUB

ИТОГО: 3 512 064 RUB

2. Договор аренды № 03/03-2022 от 03.03.2022 года

требование	обоснование	расчет
взыскание неосновательно сбереженной арендной платы	Из 959 335 RUB выкупной цены (стоимости аренды) внесено 723 076 RUB. То есть имеется задолженность по уплате аренды в размере 236 259 RUB. Таким образом, самокаты не выкуплены и находятся в неправомерном пользовании.	За аренду 50 самокатов B1-D по договору аренды 03/03-22 ИП заплатил 723 076 RUB за 7 месяцев использования. То есть в среднем это 723 076 / 7 = 103 296 RUB. Срок аренды завершился 01.10.2022 года. Период неправомерного пользования составляет 18 месяцев. Соответственно, 1 859 328 + 236 259 = 2 095 587 RUB

ИТОГО: 2 095 587 RUB